الجواهر اللامعة في الألغاز الفقهية

الجامع:

أحمد بن عبدل بن عمر (شوباي)

من تلاميذ العالم العارف بالله الشّيخ: أبيكر بن على بن كظيل

حفظه الله ورعاه ونفعنا بعلومه آمين

الطبعة الأولي

١٤٤١هـ الموافق- ٢٠٢٠م

حقوق الطّبع محفوظة للجامع

دار الحنين للطباعة والنشر

مقدشو الصومال

الجواهر اللامعة في الألغاز الفقهية

الجامع: أحمد بن عبدل بن عمر (شوباي)

من تلاميذ الشيخ العالم العارف بالله
الشيخ : ابيكر بن على بن كظيل
حفظه الله ورعاه ونفعنا بعلومه امين

الطبعة الاولى :

١٤٤١هـ ـــــ ٢٠٢٠م

مقدشو الصومال

الناشر: مطبعة دار الحنين

حقوق الطبع محفوظة للجامع

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين.

وبعد فيقول أفقرالعباد المرتجي من ربه حسن المعاد الفقير أحمد بن عبد ل بن عمر الشهير بشوباي ، لما رأيت أن أعظم العلوم قدرا وأكثرها فائدة: علم الفقه، أردت وأحببت أن أجمع المسائل الفقهية الالغازية عن الكتب الفقهية الشافعية، التي اعتني بها العلماء، وتنوعت أساليبهم في عرض مسائلهم، وابتكروا طرقا متنوعة في بحثهم ومن تلك الطرق: أسلوب الألغاز الفقهية

واللغز في اللغة: هو الكلام الملبس، أما الألغاز الفقهية فهي: المسائل التي يقصد إخفاء وجه الحكم فيها؛ لأجل الامتحان.

و يستحق الاهتمام بهذا الفن- الذي اعتنى به السابقون وأهمله اللاحقون — ومدارسته وجمع مسائله لنشره والاستفادة منه

وقد رتبتها على مناهج الكتب الفقهيه وطريقها ، و سميته (الجواهر اللامعة فى الألغاز الفقهية) والله تعالى أرجو أن ينفعه لي ولسائر المسلمين واسئله ، أن يجعله،خالصا لوجهه الكريم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

قسم العبادة

مسألة: وَأَلْغَزَ بَعْضُهُمْ فِي بَابِ الْخَشَبِ الَّذِي لَهُ مِصْرَاعَانِ فَقال :

خَلِيلَانِ مَمْنُوعَانِ مِنْ كُلِّ لَذَّةٍ ... يَبِيتَانِ طُولَ اللَّيْلِ يَعْتَنِقَانِ

هُمَا يَحْفَظَانِ الْأَهْلَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ ... وَعِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَفْتَرِقَانِ[1]

مسألة: وَيُلغزُ: فَيقَال لَنَا مَاءَانِ يَصِحُّ التَّطْهِيرُ بكل منهمَا انْفِرَادًا لَا اجْتِمَاعًا وصورتها فيما إذا صب الماء المتغير بمخالط لاغنى للماء عنه على ما لا تغير به فغيره ضرّ لإمكان التحرز عنه[2]

مسألة: ويلغز لنا ماء ألف قلة غير متغير وهو نجس وصورتها الماء الجاري على نجاسة قارة وكل جرية لا تبلغ قلتين[3]

مسألة: المياه جمع ماء وأصله موه تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا ثم ابدلت الهاء همزة فتوالى الكلمة إعلالان —اي تغييران- وقد ألغز في ذلك من الوافر المجزوء

ابن لى لفظة جاءت ... باعلالين قدحصلا

ناجاب :

---

١) بجيرمي على الخطيب .ج١ ص١١٤ الناشر: دار الحديث القاهرة

٢) الشرقاوي ج١ ص٣٢

٣) الشرقاوي ج١ ص٣٢ وكاشفة السجا ص ٩٧ط: دار الامام الشافعي القاهرة مصر، دار عمر المختار ماليزيا

نعم ماء يليق بأن يجاب به الذي سالا[1]

مسألة: ملغزة لنا ماء استعمل في نفل الطهارة ومع ذلك لا يجوز استعماله ، وهو الذي غسلت به نجاسة لايجب غسلها كالدم القليل ودم البراغيث[2] .

مسألة: لنا جماعة يلزمهم تحصيل بولهم لطهرهم وذلك فيما لوكان عندهم ماء قلتان فأكثر ولا يكفيهم لطهرهم ولوكمل ببول وقدر مخالفا أشد لم يغيره فيلزمهم خلطه واستعمال جميعه[3].

مسألة: ويلغز لنا ماءان لا يصح التطهير بكل منهما على انفراده ويصح التطهير بكل منهما مجتمعا مع الاخر وصورتها فيما لوكان معه ماءان كل منهما مستعمل فضم أحدهما الى الاخر وصارا قلتين فانه يصير طهورا[4]

مسألة: ويلغز لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بطهارة اخرى وهي طهارة دائم الحدث كالمستحاضة والسلس[5]

مسألة: وَيلغَز فيقال : زوجان لَا نقض بينهما ، وصورتها بأن تَزوّج مَجهولةَ النَّسبِ ، استلحقها أبوه وثبت نسبها منه ولم يصدّقه الزّوج حيث يستمِرّ النّكاح مع ثبوت أخوّتها منه[6] .

---

١) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب المجلد الاول ص ١١٩ مطبعة دار الحديث القاهر

٢) النجم الوهاج في شرح المنهاج ج١ ص ٢٣٥.

٣) كاشفة السجا ص ٩٧، الشرقاوي ج١ ص٣٢

٤) الباجوري ج١ ص ٦٤

٥) الشرقاوي ج١ص ٦٩

٦) نهاية المحتاج ج١ ص ١١٨

مسألة: ويلغز لنا وضوء خال عن غسل الرجلين مع كشفهما وعدم العذر وصورتها فيما اذا غسل جنب جميع بدنه الا رجليه أو عضوا من أعضاء وضوئه ثم أحدث وغسل مابقي عن الجنابة مقدما أو مؤخرا أو متوسطا فيرتفع عنه الحدثان لإندراج الأصغر في الأكبر[١]

مسألة: ويلغز لنا شخص مكث سنين يأكل ويشرب ويخرج منه الخارج وينام ولم ينتقض وضوءه وصورتها فيما لوكان ممكنا للثقبة التي ينقض الخارج منها وصار يخرج الخارج ممّاعداها مدة لا يمس فيها فرجا ولا امرأة أجنبية لم ينتقض وضوءه[٢]

مسألة: ويلغز ويقال ما الشيء الذي عرضه أطول من طوله؟ ج: هو الوجه فطوله شبر بشبر يد صاحبه وعرضه شبر ونصف بشبر صاحبه أيضا[٣] .

مسألة: ويلغز ويقال لنا غسل واجب أو وضوء واجب ومائهما غير مستعمل وصورتها غسل الجمعة المنذور مثلا فله أن يتوضأ بالماء الذي اغتسل به[٤]

مسألة: ويلغز فيقال لنا غسل صحيح يبطل كلام المغتسل أو كلام غيره وصورتها بان اغتسلت الذمية لتحل لحليها ثم اسلمت أو أحد أصولها وزوجها كافر وهي مجنونة بطل غسلها[٥] .

---

١) الشرقاوي ج١ ص ٥٢

٢) الشرقاوي ج١ ص٦٨

٣) غاية المنى ص ١٣٩.

٤) الثمار اليانعة ص١٥

٥) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج١ ص ٣٤

مسالة: ويلغز فيقال لنا رجل لمس عضو نفسه فانتقض وضوؤه وصورتها بان التصقت يد رجل ببدن امرأة وحلتها الحياة انتقض وضوء الرجل – صاحب اليد– بلمسها[1] .

مسألة: ويلغز لنا وضوء لا يبطله الحدث– اي لايطلب منه وضوء بالحدث الاصغر- وصورتها ما لو أحدث بعد الوضوء وقبل الغسل لا تندب له اعادته على المعتمد عند الرملي لأن هذا الوضوء لا يبطله الحدث وانما يبطله الجماع[2]

والغز السيوطي في ذلك بقوله :

قل للفقيه والمفيد وكل ذي بال سديد

ماقلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد

وضوءه لا ينقضي الا بايلاج جديد[3].

مسألة: ويلغز لنا جنب انغمس في ماء طهور ألف مرة بنية رفع الجنابة وليس ببدنه مانع حسي ولم يطهر وصورتها بان كانت في بدنه نجاسة مغلظة وانغمس بدون تتريب في نهر الف مرة مثلا لم يرتفع حدثه[4]

---

١) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج١ص ٦١

٢) بداية الهداية ص ٢٠

٣) الشرقاوي ج١ ص ٤٥

٤) توشيح ص ٢٥

مسألة: الأجنبي الطارئ من جنس الخارج لم يضر اختلاطه به وقد ألغز بعضهم في هذا فقال:

حَيِّ اَلفَقِيْـــه الشـــافعي وقـــل له ... مـــا ذلك الحـــكم الذي يســـتغرب
نجـــس عفـــي عنـــه ولـــو خالطـــه ... نجـــس طـــرا فـــالعفو باق يصـــحب
وإذا طـــرا بـــدل النجاســـة طـــاهر ... لا عفـــو يا أهـــل الذكاء تعجبـــوا

وأجابه بعضهم بقوله:

حييـــت إذ حييتنـــا وســـألتنا ... مســـتغربا مـــن حيـــث لا يســـتغرب
العفـــو في نجـــس عـــراه مـــثله ... مـــن جنســـه لا مطلقـــا فاســـتوعبوا
والشـئ لـيس يصـان عـن أمثـاله ... لكنـــــه للأجنـــــبي يجنـــــب
وأراك قـد أطلقـت مـا قـد قيـدوا ... وهـــو العجيـــب وفهـــم ذاك الأعجـــب[1]

مسألة: فلوكان مسافرا وأجنب ونسي الجنابة وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط، لا صلاة التيمم ، وجعل ذلك السيوطي لفزا بقوله :

الـــيس عجيبـــا أن شخصـــا مســـافرا ... الى غـــير عصـــيان تبـــاح له الـــرخص
إذا مـــا توضـــأ للصـــلاة أعادهـــا ... ولـــيس معيـــدا للـــتي بالـــتراب خـــص

وأجابه بعضهم بقوله :

---

١) إعانة الطالبين ج١ ص ١٠٠

لقد كان هذا للجنابة ناسيا ... وصلى مرارا بالوضوء اتى بنص
كذاك مرارا بالتيمم يافتى ... عليك بكتب العلم يا خير من فحص
قضاء اللتي فيها توضأ واجب ... وليس معيدا للتي بالتراب خص
لأن مقام الغسل قام تيمم ... خلاف وضوء هاك فرقا به تخص[1]

مسألة: ويلغز لنا صورة يصح فيها صلاة بتيمم لم تستبح به مع أنه أيضا قبل دخول الوقت وصورتها فيما لو تذكر فائتة مثلا فتيمم لها ولم يصلها حتى دخل وقت مؤداة فله صلاتها به[2]

مسألة: ويلغز لنا تيمم يصلى به فرضان وصورتها فيما لو تيمم بمحل يغلب فيه الوجود وصلى ولم يبطل تيممه ثم انتقل الى ءاخر يغلب فيه الفقد لزمه اعادتها به ثانيا[3]

مسألة: ويلغز لنا شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره وهو الميت[4]

مسألة : ويلغزلنا رجل سليم الأعضاء غير فاقد للماء يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه وصورتها مالو كان في سفينة وخاف غرقا لو أخذ الماء من البحر يتيمم ولا يعيد[5].

---

١) الشرقاوي ج١ ص١٠٣
٢) الشرقاوي ج١ ص ٩٨
٣) الشرقاوي ج١ ص٩٨
٤) كاشفة السجا ص١٥٢
٥) توشيح ٣٥

مسألة: ويلغز لنا رجل متيمم بال وتغوط ونام غير ممكن ولمس ومس وجن وأغمي عليه ولم يبطل تيممه ، وصورتها مالو تيمم عن حدث أكبر فإنه لا يبطل بالحدث الاصغر[١].

مسألة: ويلغز لنا جنب يباح له قراءة القرآن والمكث في المسجد دون الصلاة والطواف ومس المصحف وصورتها بأن كان متيمما لفقد الماء أو للمرض ثم أحدث بطل تيممه عن الحدث الاصغر فيحرم عليه ما يحرم على المحدث فقط وبقي تيممه بالنسبة للأكبر حتى يطرأ ما يبطله[٢].

مسألة: ويلغز لنا صورة يستحب فيها الاذان للمحدث.

وصورتها بأن احدث في أثناء الأذان فالأفضل إكماله لأنه داوم فيتوسع فيه ولا يستحب قطعه ليتوضأ[٣]

مسألة:ويلغز فيقال : أسلم الكافر وقت العصر فوجبت عليه الظهر وكذا يقال في الحائض ،وصورتها بأن أسلم في وقت العصر كأنه أسلم في وقت الظهر لأن ووقت العصر وقت لها[٤].

---

١) توشيح ٣٥

٢) توشيح ص ٣٥

٣) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج١ ص٢٣١

٤) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٢٢١.

مسألة: ويلغز لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة ءاخر في بيته، وصورتها بأن صلّى إمام الجمعة بالأربعين ثم فارقوه في الركعة الثانية وأتم بعضهم ثم ذهب الى بيته ثم أحدث من بقي في الصلاة في المسجد فتبطل صلاة من في بيته لنقص العدد بالمحدث[1].

مسألة: ويلغز ويقال : لنا منفرد يحصل له فضيلة الجماعة وتقبل شهادة من داوم على تركها لعذر ، وصورتها بأن رخص له في ترك الجماعة[2].

مسألة : ويلغز لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته .

وصورتها بأن يصلى مستلقيا فمتى التفت للسلام خرج عن الاستقبال المشروط حينئذ[3].

مسألة : ويلغز لنا جماعة لا ثواب فيها

وصورتها بأن صلى جماعة في قسم لا يسن فيه جماعة[4]

مسألة: ويلغز ويقال لنا صلاة أ و لهاسنة و ءاخرهاواجب وصورتها بأن بلغ الصبي في الصلاة بالسن[5]

---

١) كاشفة السجا ص ٣٧٠

٢) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج١ ص ٣٩١.

٣) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج١ص ٢٩٦.

٤) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج١ ص ٣٦١.

٥) متن المنهاج ٣٧

مسألة: ويلغز بمسألة الأمة فيقال: لنا شخص بطلت صلاته بكلام غيره وذلك فيما اذا كانت أم ولد ومات سيدها ببلد أخرى ولم تعلم بموته الابعد مدة وهي تصلي مكشوفة الرأس مثلا[١]

مسألة: ويلغز لنا منفرد يصلي بعد الزوال صلاة يجهر فيها وصورتها بأن ادرك مسبوق الامام في الركعة الثانية من الجمعة و يقرء فيها جهرا[٢].

مسألة: ويلغز لنا خطيب صلى بنا العيد الأكبر وضحينا به وصورتها : بأن أحبل مأكول مأكولة كأن أحبل ثور بقرة فجاء الولد على صورة الآدمي فإنّه طاهر مأكول فلو حفظ القرآن وصار خطيبا وصلى بنا عيد الاضحى جاز أن نضحي به بعد ذلك[٣].

مسألة: ويلغز لنا شخص عاد الى سنة لزمه فرض أو يقال لنا سنة أوجبت فرضا وصورتها بأن سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد عن قرب وشك في ترك ركن فيلزمه تداركه لأنه بان بعوده أن الشك واقع في صلب الصلاة[٤]

---

١) كاشفة السجا ص٣٠٦

٢) الشرقاوي ج١ ص، /٣٢٩/٢٦٤

٣) الباجوري ج١ص ٧٧

٤) الشرقاوي ج١ ص٣١٨

مسألة: ويلغز لنا صلاة يسن في قضائها شيء لا يسن في أدائها وصورتها بأن **فات** الظهر وقضى ليلا فيجهر به دون الأداء[1]

مسألة: ويلغز لنا شخص نوى ولا صلى وصلى ولا نوى وصورتها بأن أدرك **المأموم** الأمام دون الركعة وفاتته الجمعة فيتم بعد سلام إمامه ظهرا وينوي وجوبا **في اقتدائه** جمعة موافقة للإمام ولأن اليأس لم يحصل منها الا بالسلام[2]

مسألة: ويلغز لنا صلاة خرج وقتها ولم يدخل وصورتها الراتبة البعدية التي **خرج وقت** فرضها قبل فعله[3]

مسألة: ويلغز لنا شخص مسلم بالغ عاقل قادر لا يؤمر بالصلاة اذا تركها . **وصورتها** أن يشتبه صغيران مسلم وكافر ثم يبلغا ويستمر الاشتباه فإن المسلم منهما **بالغ عاقل** قادر لا يؤمر بها لأنه لم يعلم عينه[4]

مسألة: وسئل بعضهم عن رجل مكث في مكان عشرين سنة يتراءى له الفجر **فيصلي** ويعين اليوم ثم تبين له خطؤه في ذلك فماذا يجب عليه .

---

١) الشرقاوي ج١ ص٢٠٢

٢) الشرقاوي ج١ ص٢٦٤

٣) الثمار اليانعة ص ٣١

٤) بجيرمي على الخطيب ج٢ ص٥٢

فأجاب بأنه يجب عليه قضاء صلاة واحدة لأن صلاة كل يوم تقع عما قبله ولا عبرة بتعيين اليوم عند الرملي فتبقى عليه صلاة واحدة وهي صلاة اليوم الأخير[١].

مسألة: ويلغز ويقال لنا شخص يكره له التنفل بعد الزوال وقبل مصير ظل الشيء مثله وصوتها كمن قدم العصر وجمعها مع الظهر تقديما[٢]

مسألة: ويلغز لنا شخص يسجد على محمول يتحرك بحركته وصحت صلاته وصورتها بأن يسجد على نحو منديل مربوط بيده[٣].

مسألة: ويلغز ويقال لنا شخص تجب عليه الصلاة ويجب عليه أن يوقعها خارج المسجد ،وصورتها بأن فقد الجنب الطهورين[٤] .

مسألة :ويلغز ويقال لنا رجل أحرم بصلاة العصر قضاء عالما بفوات الوقت فوقعت أداء ، وصورته أحرم بصلاة العصر بعدما غربت الشمس ثم طلعت[٥] .

مسألة: ويلغز ويقال لنا صلاة واجبة يستحب فيها ترك السورة أو قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، وصورتها صلاة الجنازة [٦] .

---

١) الثمار اليانعة ص٣١

٢) كاشفة السجا ص ٢٧٤.

٣) الثمار اليانعة ص ٣٤

٤) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ج ١ ص ٤٠٣

٥) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ج٢ ص ٢٥.

٦) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج ١ ص ٦١٤

مسألة ويلغز :مسألة قول القاضي ليس لنا سنة كفاية غير ابتداء السلام من الجماعة[1]

مسألة ويلغز ويقال : لنا جائز اكثر من اصله، فإن سجود التلاوة أو الشكر سجدة واحدة وسجود السهو سجدتان[2] .

مسألة : قال الشوبري على المنهج ليس لنا مسبوق يأتي بدعاء الافتتاح الا من احرم فسلم إمامه أو قام -اي الامام- من التشهد الاول قبل جلوسه _اي المأموم _ [3].

مسألة: ويلغز ويقال لنا صلاة كسوف بالليل جهرا ، وصورتها بأن حصل في أيام الدجال كسوف للشمس في الوقت المحكوم عليه بأنه ليل صلى للكسوف وجهر.[4]

مسالة : ويلغز ويقال لنا صلاة خسوف بالنهار سرا ،وصورتها بأن حصل في ليلة طلوع الشمس من مغربها خسوف للقمر في الوقت المحكوم عليه بأنه نهار صلى للخسوف وأسر[5].

مسألة : وليس لنا عبادة يجب العزم عليها ولا يجب فعلها الا هذه وصورتها بأن تحيز الى فئة يستنجد بها لايلزمه العود ليقاتل معها لأن عزمه على العود لذالك رخص له الانصراف[6] .

---

١) مغنى المحتاج الجزء الرابع ص٢١٤.

٢) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب المجلد الثاني ص ٣١٦.

٣) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب المجلد الثاني ص ٢٤٧.

٤) حاشية الباجوري المجلد الاول ص٤٣٨.

٥) حاشية الباجوري المجلد الاول ص٤٣٩

٦) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المجلد الرابع ص ٣٤٣.

مسألة: ويلغز لنا شيء واجب ونيته سنة وشيء سنة ونيته واجبة فعسل الميت واجب ونيته سنة ووضوؤه سنة ونيته واجبة[١].

مسألة: ويلغز لنا مال وجبت زكاته ولم تخرج ولا اثم وصورتها بأن وجد النصاب ولم يوجد التمكن من إخراج الزكاة[٢]

مسألة: ويلغز لنا شخص رأى الهلال ليلا وأصبح مفطرا بلا عذر وصورتها ما لو انتقل أول الشهر من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه، فيفطر معهم ذلك اليوم على الأَوْجَهِ[٣].

مسألة: ويلغز لنا صوم نفل يشترط فيه تبييت النية وهو صوم الصبي[٤].

مسألة: ويلغز ويقال لناصوم واجب تجزئ نيته من النهار ، وصورتها صوم نفل الذي نذر إتمامه كأن قال إن نويت صوم يوم كذا فعليّ إتمامه فنواه[٥]

مسألة: ليس لنا خروج من عبادة بشرط آلا في الاعتكاف والحج[٦]

---

١) كاشفة السجا ص ٣٩٥

٢) الشرقاوي ج١ ص ٣٥٠

٣) اعانة الطالبين المجلد الثاني ص٢٢٠

٤) الشرقاوي ج١ ص٤٢٣، كاشفة السجا ص ٤٥٨

٥) ارشاد السراة بشرحي سفينة النجاة وسفينة الصلاة ص ٣٨٠

٦) سبعة الكتب المفيدة ص ٦٩

مسألة :ويلغز لنا معتكف في غير مسجد ، وصورتها بأن نذر اعتكاف مدة **متتابعة** وخرج لعذر لا ينقطع التتابع[1]

مسألة : وليس لنا عبادة يتوقف فعلها على المسجدية الا هذه الثلاثة — **اعني** الاعتكاف والطواف والتحية-[2] .

مسألة: ويلغز يقال لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه **عليها حينئذ** .وصورتها بأن وقف انسان نحو فروة كسجادة مسجدا وأثبتها حال الوقفية صح الاعتكاف وإن أزيلت بعد ذلك لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تسمير لم يصح[3].

مسألة: ويلغز ليس لنا صورة يتصور فيها الإحرام بالحج إحراما فاسدا **الا هذه** وصورتها بأن يحرم بعمرة ويفسدها ثم يدخل عليها الحج فيكون احرامه **بالحج في هذه** الحالة فاسدا ويلزمه المضي فيه[4]

مسألة: ليس لنا حلال لا يصح منه الاحرام بالعمرة الالحاج بمنى[5]

مسألة: ويلغز لنا عبادة تجب النية في نفلها دون فرضهاوهو الطواف[6]

---

١) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج٢ ص١٢٤.

٢) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب المجلد الثالث ص١٧٧.

٣) تحفة المحتاج بشرح المنهاج الجزء الثالث ص٥١٢.

٤)حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج٢ ص١٥٢.

٥) إعانة الطالب الناوي في شرح ارشاد الغاوي المجلد الاول ص ٢١٥،

٦) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ص ٣٠

قسم البيـــــــــع

مسألة: ويلغز ويقال :لنا شيئان يجوز بيعهما عند الاختلاط لا عند الانفراد وهما النوعان .

وصورتها بأن يباع برني بصيحاني وفيهما أوفي أحدهما حبات من الاخر[١]

مسألة: ويلغز ويقال لنا انسان يبيع ويشتري في الصلاة عامدا عالما ولا تبطل صلاته ونظم بعضهم هذه المستثنيات الثلاثة بقوله :

اشارة الاخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه

في الحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بلا زيادة.[٢] .

مسألة: ويلغز لنا دين متعلق بالعين لا بالذمة وصورتها بأن رهن الراهن شيئا مستعارا فيتعلق الدين بالعين لا بذمة الراهن[٣]

مسألة : والغز بعضهم في القصب فقال :

مهفهفة الاعطاف عذب مذاقها تفوق القنا لكن بغير سنان[٤]

مسألة: لنا إجارة مؤبدة وهي إجارة سواد العراق[٥]

---

١) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج ٢ ص ٢٦٩.

٢) بجيرمي على شرح الخطيب المجلد الرابع ص ٤٣٤.

٣) الشرقاوي ج٢ ص٩٣

٤) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ج ٣ ص ٣٧٣.

٥) الشرقاوي ج ٢ ص٤٢٢

مسألة: ويلغز فيقال لنا مرهون يصح بيعه جزما بغير إذن المرتهن وصورتها استعار **شيئا** ليرهنه بشروطه ففعل ثم اشتراه المستعير من المعير بغير إذن المرتهن لعدم تفويت **الوثيقة** وهو الأوجه خلافا للبلقيني حيث تردد، وقد نظم ذلك بعضهم بقوله :

عين لنا مرهونة قد صححوا بيعا لها من غير إذن المرتهن

ذاك معار باعه المعير مِن مَن استعار للرهان فارتهن.[1] .

مسألة: ويلغز لنا جماد يملك على ما فيه وصورتها الحمل الذي كان نطفة **فهو وارث** بالقوة لا وارث بالفعل[2] .

مسألة: ويلغز فيقال قد ترث الجدة أم الأم مع الأم ويكون للجدة النصف **وللأم الثلث** فاللغز من جهتين أو يقال أختان من الأب ورثتا بالفرض، ولإحداهما الثلث **وللأخرى** النصف أو يقال ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أم . وصورتها بان **مات عن** الام وامها فأقوى جهتي العليا وهي الجدودة محجوبة بالأم فترث بالأخوة **فللأم الثلث** بالأمومة ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث الى السدس وللعليا **النصف** بالأخوة [3]

مسألة: ويلغز فيقال : هلك هالك وخلف أربعة من الورثة أخذ أحدهم **ثلث المال** والآخر ثلث الباقي والآخر ثلث باقي الباقي والآخر الباقي ، فالأول الزوج ، **والثاني** الام ، والثالث الاخت ،والرابع الجد ،ويقال أيضا هلك وخلف أربعة من **الورثة أخذ**

---

١) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج٢ ص٤٨٢

٢) الشرقاوي ج٢ ص٢١١

٣) الشرقاوي ج٢ ص٢٠٩

احدهم جزءا من التركة وهو الجد ، والثاني نصف ذلك الجزء وهو الاخت ،والثالث نصف الجزأين وهو الام ، والرابع نصف الاجزاء الثلاثة وهو الزوج، وصورتها الاكدرية المعروفة في كتب الفقه.

مسألة : وليس لنا محل تقدم فيه الاخوة للأم على الجد الا هذا الموضع وصورتها بأن أوصى لأقرب أقاربه فالإخوة للأم تقدم على الجد[1]

مسألة : ويلغز فيقال رجل خلف سبع عشرة امرأة من اصناف مختلفة فورثن ماله بالسوية، وما احسن قول بعضهم ملغزا في ذلك نظما:

قل لمن يقرأ الفرائض واسأل ان سألت الشيوخ والأحداثا

مات ميت عن سبع عشرة أنثى من وجوه شتى فحزن التراثا

أخذت هذه كما أخذت تلـ ـك عقارا ودرهما وأثاثا

وجوابه:

قد فهمنا السؤال فهما صحيحا فعرفنا الموروث والميراثا

خص ثلثا تراثه أخوات من ابيه ثمانيا وراثا

ومن الأم أربع حزن ثلثا ولزوجاته وكن ثلاثا

ربع المال لا ينازعن فيه فيوزعن ربعه أثلاثا

---

١) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج ٣ ص٣٢٥.

وله جدتان ياصاح أيـــضاً حازتا السدس صامتاً وأثاثـــا

فاستوى القوم في السهام بعول كان في فرضهم وحازوا التراثا

كل أنثى لها من المال سهم أخـــذته من ماله مـــيراثـــا

لقبولـــها أم الأرامل إذاكـــا نا جميع الوراث فيها إناثا (١)

مسألة : إذ ليس لنا انثى ترث بالولاء غير المعتقة[٢] .

مسألة: ويلغز لنا شخصان لكل منهما الولاء على الآخر ، وصورتها بمسألتين

احداهما: إذا أعتق ذمي ذميا ثم استلحق السيد بدار الحرب فأسترقه عتيقه ثم اعتقه ثم أسلما فكل منهما عتيق الآخر ومعتقه فيثبت لكل منهما الولاء على الآخر مباشرة فيتوارثان

والثانية : أعتق شخص عبدا فأشترى العتيق ابا معتقه فأعتقه ثبت لكل منهما الولاء على الآخر السيد بالمباشرة والعتيق بالسراية .(٣)

---

٢) التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية تاليف ابراهيم بن محمد بن احمد الباجوري الشافعي دار عمر بن الخطاب ص ٣١٢

٢) بجيرمي على شرح الخطيب المجلد الرابع ص١١٩.

٣) مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج .ج٣ ص٤

مسألة: لنا شخص تجب مؤنة تجهيزه وليس قريبا ولا زوجة ولا مملوكا وصورتها خادم الزوجة المكترى فتلزم مؤنة تجهيزه على الزوج الغني[1] .

مسألة: وقد الغز ابن الوردي في هذه فقال :

عندي سؤال حسن مستظرف فرع على اصلين قد تفرعا

قابض شيء برضا ما لكـــــه ويضمن القيمة والمثل معا

وصورتها بأن أخذ محرم صيدا من مالكه برضاه فإنه تجب قيمته لمالكه ومثله لحق الله تعالى يصرف لمساكين الحرم[2]

---

١) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج ١ ص ٦٠٦.

٢) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج ٢ ص ٢٠٢

مسألة ملغزة: صغير مسلم يجب عليه مهور مئة امرأة ونفقتهن بسبب نكاح صحيح سبق له عليهن ، وهو ولد الكافر إذازوجه أبوه إياهن ثم أسلم أحد أصوله ثم مات فتجب مهورهن بالموت فإن لم يمت واندفع نكاح الزائد على الأربع فليس للولي أن يختار بل ينتظر بلوغ الصبي فإنه خيار شهوة وتجب نفقتهن في ماله قاله الرافعي في (نكاح المشرك)[1]

مسألة: ويلغز لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين وصورتها بأن طلق زوج زوجته بعوض وادّعاه الزوج فإنه يثبت بشاهد ويمين[2] .

مسألة: ويلغز لنا رجل عليه العدة وصورتها ما إذا كان معه امرأة وطلقها رجعيا وأراد التزوج بمن لا يجوز جمعها معها كأختها ، وأما إذا كان معه أربع زوجات وطلق واحدة منهن رجعيا وأراد التزوج بخامسة فلا يجوز له ذلك في الحالتين المذكورتين إلا بعد انقضاء العدة[3] .

مسألة : قال بعضهم : ليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها الاهذه وصورتها بأن خالع رجعية وقع الطلاق ولا يلزم العوض[4] .

---

١) النجم الوهاج في شرح المنهاج للأمام العلامة المتقن المحدث الفقيه اللغوي كمال الدين ابى البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري رحمه الله تعالى المجلد الثامن ص ٢٥٨

٢) مغنى المحتاج المجلد ٤ ص٤٤٢

٣) الشرقاوي ج ٢ ص٣٢٨

٤) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج ٤ص ١١٣.

مسألة : ويلغز ويقال : لنا زوجة يحرم على زوجها وطؤها وهي طاهرة خالية من الموانع ، وصورتها بأن دخل لحاجة لغير ذات النوبة نهارا فيحرم عليه الوطء.[1]

مسألة: ويلغز ويقال لنا صورة يكون الاستبراء فيها مستحبا للرجل مثالها إذا مات ولد زوجته من غيره عن غير أصل وفرع فيستبرئ استحبابا — اي يصبر عن الوط — لاحتمال أنها حامل بأخ لأم للميت فيرث منه ، وهذا الاستبراء صوري[2]

مسألة: وليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار الا مسألة التحليل[3]

مسألة: ويلغز لنا صريح يحتاج لنية وهو طلاق المكره على الطلاق[4]

مسألة : لنا امرة مات زوجها وليست بحامل وانقضت عدتها من طلوع الشمس الى الزوال وهذا ممكن بأيام الدجال[5].

مسألة: ويلغز فيقال لنا هبة ليست بعين ولا منفعة، ويقال أيضا لنا هبة تتوقف على رضاء غير الواهب والموهوب له ، وصورتها بأن وهبت زوجة نوبتها لغيرها من الزوجات فيتوقف صحتها على رضا الزوج[6]

---

١) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ج ٤ ص ٣٨٠.

٢) الشرقاوي ج٢ ص ٣٣٧

٣) الشرقاوي ج٢ ص٢٣٣

٤) الباجوي المجلد الثاني ص ٢٧٥

٥) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج١ ص ١٩٥

٦) بجيرمي على شرح الخطيب المجلد الرابع ص ٣٨٨

مسألة : لنا زوج وطئ وطئا جائزا ولم يجب عليه الغسل وصورتها بأن أولج محلا منسدا لا يجب عليه الغسل[1]

مسألة : وليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منعه حقه الا هذا-اي باب النشوز- والعبد اذا امتنع من حق سيده[2]

مسألة ويلغز ويقال لنا امرة تزوجت وهي حامل وصح ذلك. وصورتها بأن نكح حاملا من زنا[3] .

مسألة ويلغز : يقال لنا رجل طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله وهو بدعي، وصورتها بأن وطئت بشبهة فحملت من وطئ الشبهة وطلقها الزوج طاهرة فهو بدعي لأنها لا تشرع في العدة لأن الحمل مقدمة مطلقا[4]

مسألة ويلغز ويقال لنا رجل طلق زوجته في الحيض ولا يحرم عليه بل يثاب على ذلك ، وصورتها بأن كانت الزوجة امة وقال لها سيدها إن طلقك زوجك اليوم فأنت حرة فسألت الزوج الطلاق لأجل العتق فطلقها[5] .

---

١) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ج١ ص ٣٥٦.

٢) بجيرمي على شرح الخطيب المجلد الرابع ص ٤٠٠.

٣) بجيرمي على شرح الخطيب المجلد الرابع ص ٤٤٤.

٤) بجيرمي على شرح الخطيب المجلد الرابع ص ٤٤٥.

٥) بجيرمي على شرح الخطيب المجلد الرابع ص ٤٤٥.

مسألة ويلغز ويقال لنا عبد يملك وان لم يملكه سيده . وصورتها بأن طلق زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب واسترق ، ثم اراد نكاحها فإنها تحل له على الاصح ويملك عليها الثالثة ، لأنها لم تحرم عليه بالطلقتين[1].

---

١) بجيرمي على شرح الخطيب المجلد الرابع ص ٤٥١.

قسم الجـــــراح

مسألة: ويلغز ويقال لنا شخص يضمن بعضه ولا يضمن كله وصورتها فيما اذا جنى سيد مكاتبه فانه يضمن بالأرش بخلاف ما لو قتله فإنه لا ضمان عليه[1] .

مسألة : ويلغز لنا رجل ان قتل انسانا بخشبة لزمه بعض ديته وان قتله ببعضها لزمه تمام ديته وصورتها فيما لو أخرج ميزابه الى شارع فإن سقط كله يجب نصف ديته لأن التلف حصل بالداخل في ملكه وهو غير مضمون ، وبالخارج وهو مضمون فوزع على النوعين سواء أكانت الإصابة بالداخل والخارج أم لا أيستويا في القدر أم لا ، وإن سقط بعضه الخارج يجب كلها لأنه تلف بما هو مضمون عليه خاصة[2] .

ونظم بعضهم ذلك بقوله: فقال:

أيا نجباء الفقه قد جئت سائـــلا ... مريد اهتداء للسبيل توصلا

فما آلة ان اتلف الشيء بعضها ... حكمتم بكل الغرم حقا معللا

وان اتلف الشي ء الجميع فشطره ... قضيتم به فالحكم قدصار مشكلا

جوابك ميزاب فمتلف كلـــــه ... حكمتم بغرم النصف حقا مؤصلا

وخارجه ان اتلف الشي ء قلتم ... بغرم الجميع الحكم صار مفصلا.[3]

---

١) الشرقاوي ج٢ ص ١٣٣

٢) مغنى المحتاج الربع٤ ص ٨٦

٣) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج ٤ ص ٢٣٩

مسألة: ويلغز ويقال لنا شخص قطع بسرقة ولم يدخل حرزا ولم يأخذ منه مالا وصورتها: مالو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب[1]

مسألة: قول بعضهم ملغزا فيمن قطعت يده ظلما ومن قطعت يده لأجل السرقة

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار

أجاب عنه القاضي عبدالوهاب البغدادي بقوله:

عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البارئ[2].

مسألة: ويلغز ويقال : لنا حر موسر اشترى من يعتق عليه ولا يعتق وصورتها بأن كان عليه دين واشترى من يعتق عليه صح البيع ولا يعتق بل يباع للدّين[3]

مسألة: لنا يمين ترد مرتين وصورتها بأن يرد المدعي ابتداء اليمين على المدعى عليه وللمدعى عليه أن يردها أيضا على المدعي فيحلف ويستحق القصاص[4]

مسألة: ويلغز لنا حيوان يضحى به قبل وصوله لسنّ الاضحية وصورتها ولد الأضحية وولد الهدي الواجبان بالتعيين[5].

---

١)معنى المحتاج ج٤: ص١٦٠

٢) الصاوي على تفسير الجلالين الربع١ ص٨٩

٣) مغني المحتاج الربع٤ ص ٥٠١

٤) الشرقاوي ج٢ ٣٨٣

٥) الشرقاوي ج٢ ص ٥٣٧

مسألة: ويلغز ويقال لنا حيوان يضحى به وهو ابن يوم أو أقل وليس تابعا لغيره ويتصور ذلك في اليوم الايام من ايام الدجال [1].

مسألة : وقد الغز الجلال السيوطي فقال :

أيها السالك في الفقه على خير طريقه

هل لنا نجل غني ليس فيه من عقيقه

وصورتها بأن كان الولد رقيقا[2] .

مسألة: وليس لنا فاسق تقبل شهادته الّا شارب النبيذ الحنفي فإنه فاسق عندنا وتقبل شهادته[3]

مسألة: ويلغز ليس لنا عقد معاوضة يجب الحط منه الا هذا .

اي باب الكتابة فانه يجب على السيد الحط قبل العتق فإن أخر عنه أثم[4].

مسألة: ويلغز ويقال: لنا شخص قتل نفسه ولا اثم عليه وصورتها بأن يستوفي الإمام من نفسه في قتل أو قطع ولو في سرقة لا في جلد ونحوه لاتهام عدم إيلام نفسه[5].

---

١) الشرقاوي ج٢ ص ٥٣٧

٢) الشرقاوي ج ٢ ص ٤٧٠

٣) الشرقاوي ج٢ص ٥٠٥

٤) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ج ٥ ص٦٣٩.

٥) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ج ٥ ص١٦٩.

مسألة : ولنا معصية ليس فيها حد ولا تعزير ولا كفارة ، وهي إذا حمى رجل من عوام المسلمين مواتا ومنع الناس منه زمانا ورعاه ثم علم الامام به رفع يده عنه ولم يغرمه ما رعاه لأنه ليس بمالك ولا يعزره لأنه أحد مستحقيه ، وانما ينهاه عن مثل تعديه[١] .

مسألة : لنا محرم يؤكل صيده وصورتها بأن صال على المحرم صيد بري ماكول فقتله فلا يكون ميتة[٢] .

مسألة ويلغز ويقال لنا صورة يسري فيها الرق كالعتق، وصورتها اختيارالامام ارقاق بعض أسير لأ نه،يسري الرق الى البعض الآخر على المرجوح[٣]

مسألة ويلغز ويقال لنا امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها، وصورتها زوجة حربي أسلم وهي حامل يجوزسبيها دون حملها لأن إسلامه عصمه من السبي دونها[٤]

مسألة : لنا شخصان لكل منهما الولاء على الآخر وصورتها ممكن بصورتين:

إحداهما ، إذا أعتق ذمي ذميا ثم استلحق السيد بدار الحرب فاسترقه عتيقه ثم اعتقه ثم اسلما فكل منهما عتيق الآخر ومعتقه فيثبت لكل منهما الولاء على الآخر مباشرة فيتوارثان ، الثانية اعتق شخص عبدا فاشترى العتيق ابا معتقه فاعتقه ثبت لكل منها الولاء على الآخر السيد بالمباشرة والعتيق بالسراية[٥] .

---

١) النجم الوهاج في شرح المنهاج المجلد التاسع ص ٢٣٨.

٢) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ج١ ص ٥٥٦

٣) الشرقاوي الجزء الثاني ٣٩٥.

٤) بجيرمي على منهج الطلاب المجلد الرابع ص ٣٤٧.

٥) مغنى المحتاج الجزء الثالث ص ٤ .

مسألة: الكتابة خارجة عن قواعد المعاملات لدَوَرانها بين السيد ورقيقه ولأنها بيع ماله بماله وهو العبد بماله وهو اكسابه لأنها للسيد على تقدير عجز المكاتب.

وقد ألغز في ذلك بعضهم بقوله:

يا فقيها في عصرنا أي عقد ... فيه ملك المعوضين جميعا
أحد العاقدين خص بهذا ... أنعموا بالجواب منكم سريعا

وأجابه بعض الحاضرين بقوله:

ذاك في صفقة الكتابة يا من ... حاز علما خذ الجواب سريعا[1]

مسألة:ويلغز ويقال لنا صحابي أسلم على يد تابعي وهو عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشي ملك الحبشة[2]

مسألة: ويلغزويقال أتعرف رجلا ليس له عند الله درجة ومع ذلك لا تأكل الارض جسمه ، وهو قارون. منقولة عن العلماء

---

١) الشرقاوي ج٢ ص ١٢٩

٢) الصاوي على تفسير الجلالين ج١ ص ٣٠٠

فهذا آخر ما يسره الله لنا بجمعه وآخر

دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا

محمد وعلى آلـه

وصحبـه

أجمعين

تقريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وهدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس بإمر المعروف ونهي المنكر، و الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد بن عبد الله الذي أقام الله به الملّة العوجاء وعلى آله وأصحابه الأبرار والتابعين الاخيار .

أمابعد: فهذه رسالة كتبها احمد بن عبدل المشهور بشوباي حوّت طائفة من الألغاز الفقهية التي جمعها من كتب أهل العلم ككتب الفقه وبينها وصورها وأقرب فهمها ، ومن فوائد هذه الألغاز اشغال عامة الناس في مجالسهم بالفائدة واكثارهم بمثل هذه الألغاز الفقهية لأن بعض النفوس تملّ من الكلام الرّتيب ، وأخيرا أن هذا المؤلف هو عمل بشر ضعيف من طبعه الخطأ والزلل ، ولا استغني أبدا من ملاحظة طالب علم ناصف ، أسأل الله تعالى ان ينفع بهذه الرسالة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم آمين . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

كتبه: الشيخ: عبدله بن مغاله بن مومن

المراجع

الصاوي على تفسير الجلالين دار إحياء الكتب العربية

مغني المحتاج دار إحياء الكتب العربية

الباجوري مكتبة التيسير

النجم الوهاج في شرح المنهاج للأمام العلامة المتقن المحدث الفقيه اللغوي كمال الدين

ابى البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري رحمه الله تعالى

إعانة الطالب الناوي في شرح ارشاد الغاوي مكتبة نور الاسلامية هرجيسا الصومال

سبعة الكتب المفيدة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي واولاده بمصر

اعانة الطالبين مطبعة دار احياء الكتب العربية

توشيح طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية

غاية المنى دار الفتح للدراسات والنشر

نهاية المحتاج الناشر دار الفكر بيروت

بجيرمي على الخطيب الناشر: دار الفكر

الثمار اليانعة مكتبه إشاعت الإسلام

ارشاد السراة بشرحي سفينة النجاة وسفينة الصلاة مكتبة تريم الحديثية

بداية الهداية طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية

الشرقاوي دار إحياء الكتب العربية

ابن حجر دار الفكر بيروت

كاشفة السجا دار الإمام الشافعي القاهرة مصر، دار عمر المختار ماليزيا

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي واولاده بمصر

الجواهر اللامعة في الألغاز الفقهية

الجامع:

أحمد بن عبدل بن عمر (شوباي)

من تلاميذ العالم العارف بالله الشّيخ: أبيكر بن علي بن كظيل

حفظه الله ورعاه ونفعنا بعلومه آمين

الطبعة الأولى

١٤٤١هـ الموافق-٢٠٢٠م

حقوق الطّبع محفوظة للجامع

دار الحنين للطباعة والنشر

مقديشو الصومال

دار الحنين للطباعة والنشر

مقديشو الصومال